

1502481-64.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que estava comendo um salgado na lanchonete quando os policiais militares o abordaram e o acusaram de tráfico, o que não era verdadeiro.

Os policiais militares Ritchard ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502481-64.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502481-64.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2198611/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 19193929 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

1413/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2198611 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS,

1413/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 22 de julho de 2021, na Rua Vicente Ernesto de Luca, n.º 53, no Jardim América, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu, para fins de tráfico, trazia consigo, ofereceu, forneceu e vendeu duas porções - com massa de 8,1 gramas - de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (certidão de fl. 76) e defensora constituída apresentou defesa preliminar (fls. 77/78).

A decisão de fls. 80/81 recebeu a denúncia, no dia 16 de novembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 116).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que estava comendo um salgado na lanchonete quando os policiais militares o abordaram e o acusaram de tráfico, o que não era verdadeiro.

Os policiais militares Ritchard Willian de Souza Fernandes e Cristiano Ribeiro de Camargo afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Helena Braz Vendramini e avistaram o réu, que já era pessoa conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, fazendo contato com o condutor de um veículo Gol, de cor branca. Disseram que abordaram os ocupantes do veículo e que, com o condutor, identificado como Lázaro, foram apreendidas duas porções de cocaína, que afirmou ter adquirido no bairro Helena Braz Vendramini, próximo à praça.

O policial militar Ritchard Willian de Souza Fernandes afirmou que abordaram o réu na praça.

O policial militar Cristiano Ribeiro de Camargo afirmou que abordaram o réu em uma lanchonete e que tiraram uma fotografia dele, que foi identificada pelo usuário.

Disseram que o réu tinha consigo R\$70,00 em dinheiro.

A testemunha de defesa Tairine afirmou que é proprietária do bar em que o réu estava quando foi abordado. Disse que o réu já estava no seu estabelecimento comercial havia algum tempo e que estava comendo um salgado quando os policiais militares o abordaram e o levaram embora.

Em que pesem as judiciosas alegações ministeriais, os elementos de prova dos autos não permitem afirmar de forma estreme de dúvidas a autoria do réu, o que impede a sua condenação.

Ouvido no auto de prisão em flagrante, o usuário Pedro Lázaro afirmou que recebeu de Francisco as duas porções de cocaína, pelas quais pagou R\$200,00 (fl. 04).

De suas declarações fica a impressão de que estava na presença do réu e que o identificou de pronto e presencialmente.

Os policiais militares ouvidos em audiência, no entanto, afirmaram que o usuário reconheceu o réu por meio de uma fotografia, o que torna duvidosa a forma como constou do flagrante o reconhecimento do réu pela referida testemunha, já que não consta dos autos a fotografia indicada pelos agentes.

E Pedro Lázaro sequer foi arrolado como testemunha de acusação, o que impediu a corroboração de suas declarações em juízo e era imprescindível para o esclarecimento dos fatos, especificamente para a identificação do réu.

Considera-se também que a testemunha ouvida no flagrante afirmou que pagou R\$200,00 pelas duas porções de cocaína, mas o réu foi abordado logo após e tinha consigo apenas R\$70,00.

Tem-se ainda que, embora os policiais militares tenham afirmado que o réu já era conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico, não há nenhuma indicação anterior desse envolvimento, não se podendo considerar a sua prisão posterior para nenhum fim nestes autos.

Assim é que, embora seja possível e até provável que Pedro Lázaro tenha adquirido as duas porções de cocaína do réu, não se pode afirmá-lo de forma absoluta, o que impede a sua condenação.

No processo penal, a prova válida para a condenação do réu é aquela de certeza absoluta, estreme de dúvidas quanto à materialidade e à autoria e jamais de probabilidade.

A propósito:

"Para embasar juízo de condenação é necessário que haja certeza da autoria e materialidade delitivas. Meras suposições não podem acarretar condenação no âmbito

criminal. Tendo a fixação da pena atendido os ditames legais, correta a dosimetria realizada pelo magistrado prolator da sentença" (TRF 4ª R. – ACr 2001.04.01.028786-7 – 8ª T. – Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado – DJU 08.11.2006 – p. 603). Encerrada a instrução processual e considerados os elementos de prova dos autos, a procedência da ação penal constituiria afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a sua absolvição da acusação que lhe é imputada.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o réu FRANCISCO DE OLIVEIRA da acusação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O valor em dinheiro apreendido nos autos deverá ser restituído ao réu após o trânsito em julgado.

Também após o trânsito em julgado, com as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Ourinhos, 1º de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA